

Estudo de Viabilidade & Implementação: Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros e Motoristas (APP)

Modelo Operacional, Conformidade Jurídica, Tabela de Coberturas e Protocolos de Segurança

1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA OBRIGATÓRIA (LEI FEDERAL Nº 13.640/2018)

A prestação de serviços de transporte individual privado remunerado por meio de plataformas tecnológicas é disciplinada pela **Lei Federal nº 13.640/2018**, que alterou a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). O Artigo 11-A estabelece como exigência obrigatória para operação em todo o território nacional:

Art. 11-A, Parágrafo Único, Inciso II da Lei nº 12.587/2012:

"Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros [...], exigindo, no mínimo: [...] II – contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório (DPVAT/SPVAT)."

Portanto, a contratação de Seguro APP não constitui mera funcionalidade opcional de marketing, mas sim **requisito normativo inderrogável** para a regularidade jurídica da plataforma DriveHora, mitigando integralmente o risco de corresponsabilidade civil solidária em sinistros de trânsito.

2. BENCHMARK DE MERCADO (COMO OPERAM AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS)

Todas as gigantes globais e nacionais de mobilidade estruturam suas operações através de uma **Apólice Coletiva por Estipulação**, conforme regulamentado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados):

Plataforma	Seguradora Parceira	Modelo de Contratação	Custo Estimado	Escopo Temporal da Cobertura
Uber	Chubb Seguros Brasil	Apólice Coletiva Global	R\$ 0,06 – R\$ 0,10 / viagem	Do momento do aceite até o desembarque do último passageiro
99	Mapfre Seguros	Apólice Coletiva Estipulada	R\$ 0,07 – R\$ 0,12 / viagem	Do início do deslocamento até a finalização do trajeto
Cabify	Zurich Seguros	Apólice Coletiva Corporativa	R\$ 0,08 / viagem	Período total de trânsito em serviço

3. O MODELO EXCLUSIVO DRIVEHORA: MICROSEGURO POR FRANQUIA DE HORA

Diferentemente das plataformas tradicionais que cobram por quilômetro percorrido, o **DriveHora opera com pacotes de tempo (regime de aluguel por hora com múltiplas paradas)**. Esse diferencial exige modelagem de seguro desenhada sob medida:

- **Vigência por Franquia de Tempo:** A cobertura permanece ativa durante todo o bloco de horas contratadas (1h, 2h, 4h, 8h ou diária), cobrindo inclusive paradas intermediárias onde o passageiro desembarca para reuniões, compras ou consultas.

- **Extensões Dinâmicas:** Ao estender o período (+30min ou +1h), a apólice acompanha o cronômetro do app em tempo real.
- **Provisão de Custo:** Alocação de **R\$ 0,30 a R\$ 0,50 por hora contratada**, embutido na taxa de administração da plataforma (ou itemizado como taxa de segurança de R\$ 0,40/hora).

4. TABELA DE COBERTURAS RECOMENDADA (PADRÃO SUSEP)

A estrutura securitária sugerida cobre tanto o **Passageiro** quanto o **Motorista Parceiro** em todos os assentos homologados do veículo:

Cobertura Obrigatória	Capital Segurado (Por Ocupante)	Finalidade & Abrangência
Morte Acidental (MA)	R\$ 100.000,00	Indenização integral aos herdeiros legais em caso de óbito decorrente de acidente de trânsito durante a corrida.
Invalidez Permanente Total/Parcial (IPA)	Até R\$ 100.000,00	Indenização proporcional à tabela oficial da SUSEP em caso de perda ou redução funcional definitiva de órgãos ou membros.
Despesas Médicas e Hospitalares (DMHO)	Até R\$ 10.000,00	Reembolso para pronto atendimento de urgência, internações, medicamentos, cirurgias e tratamentos odontológicos decorrentes do acidente.
Auxílio Funeral & Traslado	R\$ 5.000,00	Custeio do traslado de corpo e procedimentos funerários caso o sinistro ocorra fora do município de domicílio.

5. GESTÃO E CONTROLE NO SISTEMA (AUTONOMIA DO ADMINISTRADOR)

O sistema DriveHora foi arquitetado com total flexibilidade gerencial. O **Administrador possui controle soberano** para definir como o aplicativo reage à presença do seguro:

Controle por Conta e Risco da Administração:

- **Modo Rigoroso (Exigência Ativada):** O passageiro só consegue solicitar corridas se houver seguro configurado e apólice vigente. Caso expire ou esteja em branco, o app exibe aviso preventivo e pausa os pedidos.
- **Modo Liberado Sem Seguro (Por Conta e Risco):** O administrador pode desativar a trava a qualquer momento. O aplicativo permite a solicitação e realização de corridas normalmente, ciente de que a cobertura securitária não estará ativa.

6. PROTOCOLO TRIPLO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

1. Pré-Embarque

- Validação de CNH com EAR + CRLV veicular;
- Código PIN de 4 dígitos obrigatório para destravar a viagem;
- Conferência facial e de placa no embarque.

2. Durante a Viagem

- Botão SOS integrado no mapa (190 Polícia / 192 SAMU);
- Compartilhamento de rota ao vivo com até 3 contatos;
- Alerta de parada anômala prolongada no radar.

3. Pós-Sinistro

- Abertura de sinistro com protocolo direto pelo histórico do app;
- Canal 0800 e WhatsApp 24/7 com a seguradora;
- Reembolso imediato de despesas médicas (DMHO).

7. CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

Recomendamos à Diretoria do DriveHora a formalização de parceria com seguradoras especializadas em mobilidade (ex: **Porto Seguro, Chubb, Kovr ou Too Seguros**). O custo residual de R\$ 0,40/hora é facilmente

absorvido pelo valor agregado da contratação por hora, elevando a plataforma a um patamar corporativo de conformidade e confiança.

Diretoria de Operações & Risco

DriveHora Tecnologia e Intermediação Ltda.

Assessoria Jurídica & Compliance

Conformidade Lei Federal nº 13.640/2018